

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 해양오염방지설비검사 실시 부적정

소관부서 부산지사

조치부서 부산지사

내 용

1. 업무 개요

부산지사에서는 「해양환경관리법」 제50조에 따라 2024.3.11.부터 2024.6.4.까지 제△△△□□호(선박번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 222톤, 용도 : 유조선 외의 선박)등 3척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「해양환경관리법」 제49조에는 폐기물오염방지설비, 기름오염방지설비, 유해액체물질오염방지설비 및 대기오염방지설비를 설치하거나 같은 법 제26조 제2항의 규정에 따른 선체 및 제27조 제2항의 규정에 따른 화물창을 설치 및 유지하여야 하는 선박의 소유자가 해양오염방지설비, 선체 및 화물창을 선박에 최초로 설치하여 항해에 사용하려는 때 또는 같은 법 제56조의 규정에 따른 유효기간 5년이 만료한 때에는 정기검사를 받도록 규정하고 있다.

「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제40조 제3항 가목 2)에 따라 여객선을 제외한 총톤수 100톤 미만의 유조선 외의 선박은 정기 검사 후 두 번째 검사기준일¹⁾ 전 3개월부터 세 번째 검사기준일 후 3개월까지 제1종

1) “검사기준일”이란 제39조제3항에 따른 해양오염방지검사증서 또는 제48조에 따른 협약검사증서의 유효기간에 속

중간검사를 받도록 되어 있고, 증서 유효기간이 만료된 경우에는 정기검사를 받도록 규정하고 있다.

같은 법 시행규칙 제40조 제3항 나목에 따라 총톤수 50톤 이상의 유조선과 여객선 및 총톤수 100톤 이상의 유조선 외의 선박은 두 번째 검사기준일 또는 세 번째 검사기준일에는 제1종중간검사를 그 이외에는 제2종중간검사를 받도록 규정하고 있다.

따라서 해양오염방지설비검사 과정에서 설비의 용도와 톤수를 정확히 확인하여 차기검사 기준일을 정확히 지정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 아래 [표]와 같이 차기검사 지정과 검사를 부적정하게 수행하였다.

[표] 해양오염방지설비검사 실시 부적정 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자 및 용도	검사종류	사유
1	0000000- 0000000 (제△△△□□호)	2024.6.4. (유조선 외의 선박)	제1종중간검사	° 100톤 이상 유조선 외의 선박은 정기검사를 실시하고 두 번째 또는 세 번째 검사기준일에 제1종중간검사를 실시하고 그 외의 검사는 제2종중간검사를 실시하도록 하고 있으나, 2023.6.16. 제1종중간검사를 실시하고 2024.6.4. 제1종중간검사를 재 실시함 ²⁾
2	BSR-000000 (□□□□△호)	2024.3.21. (유조선 외의 선박)	제2종중간검사	° 100톤 미만 유조선 외의 선박은 5년 주기로 정기검사를 실시하고 두 번째 검사기준일 또는 세 번째 검사기준일에 제1종중간검사를 실시하도록 하고 있으나, 2024.3.21. 제2종중간검사를 실시하고 차기검사를 부적정하게 지정함 ³⁾

하는 날로서 해당 증서의 유효기간 기산일(중간검사를 받아야 할 시기보다 3개월 이상 앞당겨 중간검사를 받은 경우에는 해당 중간검사의 완료일부터 3개월이 경과한 날)부터 1년씩이 만료되는 날을 말한다.

구분	선박번호 및 명칭	검사일자 및 용도	검사종류	사유
3	BSC-000000 (□□△호)	2024.3.11. (유조선 외의 선박)	제2종중간검사	° 100톤 미만 유조선 외의 선박은 5년 주기로 정기검사를 실시하고 두 번째 검사 기준일 또는 세 번째 검사 기준일에 제1종중간검사를 실시하도록 하고 있으나, 2024.3.11. 제2종중간검사를 실시함 ⁴⁾

위 선박들에 대해 검사를 부적정하게 시행한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인이고, 잘못 지정된 차기 검사를 그대로 접수하여 검사를 시행한 것이 또 다른 원인이다.

4. 조치할 사항

- 부산지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 이미 발급된 □□□□△호의 해양오염방지검사증서를 회수하여 차기 검사를 수정하여 재발급하시고,**(시정)**

제△△△□□호 검사수수료 차액 78,870원, □□□□△호 검사수수료 136,290원 및 □□△호 검사수수료 74,800원을 소유자에게 환급하시기를 바랍니다.**(시정)**

2) 해양오염방지설비검사 제1종중간검사 임검 2회 171,600원, 제2종중간검사 임검 1회 92,730원, 차액 78,870원

3) 차기검사 지정 : 제1종 또는 제2종중간검사(2025.2.12. 전후 3개월), 제2종중간검사 검사수수료 : 136,290원

4) 제2종중간검사 검사수수료 : 74,800원